

קפז:

עין משפט
גר מצוה

בב א ב מיי פייז מהל
אזידה הל' יא סמג
נשן עד טוש"ע ח"מ ס'
רעב סעי' טו:
ג ד ה מיי שס הל'
יב יג טוש"ע שס
סעיף טז:
ז ח ט מיי שס הל' יד
טוש"ע שס סעי' ז:
יז יח ט מיי שס הל'
טו טוש"ע שס סעי'
יח:

בז"י מ"י שם הלכה ח
ופ"ה מהל' שותפין
ל' ז סמג עשין עד
יוש"ע ח"מ סי' קפ"א
ח"א :

בַּח ב' מ"י פ"ב מהל'
אבדה הל' י טוש"ע
זס סעי' ב וס"י קעו סעי'
כח:

צו ל מיי שם טוש"ע
ח"מ סי' קפא ס"ג:

שכירות הלכה ד' קמג
נשין פט טו"ש"ע ח"מ סי'
שלג קע"ג :

אבידה ה' ט ופ"ה
נה' שוחר' ושותפין ה'
סמג עשין עד טוש"ע
ח"מ ס' קפא סעי' א'
קב ע מ"י פ"ט מהל'
גזילה ואבידה ה' ב
טוש"ע ח"מ ס' שעא סעי'
:ג

ק"ג פ מ"י שם הל"ג
טוש"ע שם סעי' ד:

מוסף רש"י

דורמסקנין. שלקות
געשצ שקורין אקדלשי"ט
לע"ו, כך ראיתי צפירוש
"ק של רבינו יצחק צ"ר
הודא (ברכות לט. עי"ש).

רבינו חננאל

אצל מתינה רב מרי יחי
 ה'הצלה'... לא הניח שלו
 ... חיצו שלשה לך
 ... (שבת), ונתיני ...לו...
 ...כסדר וכו' השם ...
 ...לחולה ...
 ... (לחיותה), אבל ...לו
 ... [ויקין] לטרפה
 ...מחשבתן אף על פי ...
 ... כול', פיר'
 ...סוסיא, פשיטה, שירא ...
 ...הוציל, מן השדול
 ...לאאמצע, אבל ...אין
 ...כלום הוא. ואן דאמ'
 ... ר' זמא חכא ...
 ...שורשין, טרקינין,
 ...לאאמצע, דרב אמר חכא
 ...פועל (בכשתו) ...
 ...היב' ...צל.
 ...עצמו לא אמר ...
 ...רב שי, אמר ...
 ...יכיתול לחציל על ידי
 ...אדעתא, אמר, לא אדעתא
 ...דארתא, דארתא ...
 ...אחריו ...לא מטר נפשיה.
 ...אמר, מכו אמר מלי אן
 ...לך לדרידן ...
 ...ציל הזה מסרין נפשי
 ...אמר ...אמר חכמי
 ...הדוריה, ארזי אמר
 ...מתינה. ר' הא
 ...ר'אמר ורבא רב שי
 ...היה איתנה אלו פליגי ...
 ...הדודי. עלי חבש פסיה
 ...על חושבו ...
 ... (לנרשעה) ורקול
 ...מחשבתן ...
 ...משיאו
 ...לפי ממון ואין
 ...ממנה הסבין
 ...מחשבתן
 ...דרב מחשבתן

להביא כרוב ודורמסקנין לחולה. שכרוהו בשביל המלה יומה
ממה שהיה ראוי לשוכרו דהכי משמע לשון נותן לו
משכרו משלם וצ"ל דמיירי כגון דליכא למימר משטה אני כך שהוא
משפיד במקום אחר כיולא צוה: **ורשאים** החמרים להתנות
בניהם. פירוש רשאים להסיע ממון
אם כבר עשו רשאים קודם כמון
ורשאים בני העיר להסיע על קלמן
37"3 (דף טז):

עביר שליה שליחותי
מהלכת במדבר ועמו
מחשבוין לפי ממוזן ו
בואם שברו תייר ההה
לפי נפשות ולא ישנו
החמרין להתנות שם
יעמיד לו חמור אחת
שלא בכוסיא מעמיד
ואני אשמור אין י
צריבא הראית ליה חמ
הא קא מינטר ליה קמ
מנמירותא דבי תרי:
מנמירותא דבי תרי:

ה' מרש'א שמע'י מינה. תימה
דכנמה מקומות איכא הכי
שכופל דבריו וי"ל דדייק מד"ל
למייתי ואס' לאו חייב מקדמי וס'
מחמת השגות חייב לעמוד לו דס'
אחר שגוע ומילתא דכפ' נפשה הו':
ל' צריבא דאחוי. אחוי. פי' בקוּט'
שמע מצית המלך שהיו רוזין

הגזול ^א לו קרקע והסחה להם זה
לדאילו צננין זה מחייבים ליה אע"ג
שאניו צרו שיטלוהו שלל אמרו תחילה
ההרהר לנו וגזולו שלל מעמנו מהרה
להסח דהא ה"נ אמר לקמן (ק"ה) ואם
ההרהר מעמנו כמו שנשא ונתן דמי וי"ס
הגרס הכא כגון שאנסוהו עכו"ם ואחוי
לארעא ואחוי נמי הא צהדיהו ואין
להקשות ^א לפ"ז מדאמר לקמן נאנס
פטור דהתם אנסוהו להראות
קרקעותיו של פלוני אבל הכא
לדאילו להראות שלו חייב שלל
היה לו להראות אזהרה שגול שאין שלו:
ל צריבא דאחוי אחוי. ומיין משום
דינא דגרמי כדמשמע לקמן
בשמעתין דקאמר זיל לגביה ר'
שמעון בן אליקים ור' אלעזר בן
ספדת דלדין דינא דגרמי ומייצוהו
למחמתין וזה מחמת הגזול חייב
להעמיד לו אדם אחר ותימה להוציא
לעיל בהגזול קמא (דף ק. וס) לא
מושכחת דר"מ דינא דגרמי אללא
צריכא דמחילת הכרס שנפרצה דלא
שמעיין דלתא כר"מ אללא מכה
היה משנה דהמסך ואמאי לא
מיייתי התם ממתני' דהכא דמחייבין
צדינא דגרמי ואומר ר"י דלא ניחא
למה לאמאי ממתניתין דהכא דלא
לקמי בה בהדיא דלחוי אללא
מייתורא דמתני' מוקי לה הכי:
לחוי

ההוא גברא דאחוי אכריא דחיי דבי רישא גלותא
 רבי יוסף אחוריה דרב הונא בר רייא
 הונא בר חייא לרב נחמן דינא או קנסא א"ל מו
 שדה (6) ואוקימנא דאחוי אחוויי בתר דנפק א"ל

פועל להביא כרוז ודרמסקין לחולו. פי' פרוגאט. ובלשון ישמעאל אנאץ עין בקר, ומברכין זו תייר ההולך לפנייהם מחשבין אף לנפשות. פי' מלשון ויתרו ומלשון מן התרים [את הארץ]. תה. פי' בסיא, פשיעה. לא צריכה דבנין מרחקי מהאי דוכתא חד אשלא ובתשרי תרי אשלי. תא וזן קנבורם. ויש שעושים חבלים מן הרוח של דקל מושכין בהן את הספינה. דושיה נקוט.

הגוזל ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

ה'תשס"ח – פרש"ס לשון מורי. לשון אחר הדרוש"ס ועש' הוה
 בשלכות קדירה: לטורפה. לבחור ונתפסו עמך בממון:
 מראה להם הדרך: אף לפי נפשות. טענות מהן במדבר
 שנו ממנה החפצים. שאם הכרו תמיר
 לפי ממון או לפי נפשות עושין: ברוסיא.

בפסיעה: אין שומעין לו. שמה לא יקח החמור והם לא התנו אלא כדי שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו לשמור עמנה צלילות מזה החיות וליסטים: קא ממטר נה. ואפילו אם ליאמר האחד אני יכול לשמור יפה אצל שנים איני יכול לשמור: קמ"ל. דאמרי ליה לא כ"ש דהשתא מסרת נפשך טפי: מחשבין לפי משוי. אם השליך זה מאה ליתרין וזב שילין זה מאה ליתרין צדל: צניסן. שגדל הנהר מהפסרת שלגים ומן הגשמים מרחקים חד אשלח אלא חבל משפת הנהר לחד המים ובצדדי שהמים חסרים והספינה גושמת אלל שפת הנהר רגילים להתרחק לתוך עומק המים תרי אשלי: ואול היאך צניסן למקום תשרי. בצאמנע המים ומתוך

[illegible]

נעונום בחינים לעממא וכוון דיכווין
להליל ע"י הדחק: **אמר לעממי**
ושמעו צבילים ושקרו ולא מסקרו
עמנו חסד דעמיהו וגלו דלייאשין
ולא צעו חסד נפשיהו ומיהו היסא
דיכולין להליל להדיא אפילו שמעו
ושקרו לא קני דמסממא לא אייאוש:
מתני' ונעלוה **מסיקין**. אנסין
גזלוה מן הגזון: **מזה מדינה היא**
לדנסוה ארעמא דאחרניי ודהדין:
ואם **מחמה הגזון**. מפרש בגמרא:
גמ' וצא ארצה גזון הוא שאוכל
תבואות כל אדם: **דאחוי אחוי**. שנת
גולה הוא עמנו אלף שנות מצות
המלך שמצדקשין לגזול שדע והרעה
לסם טלו קרקע זו של פלוני:
אי

ק מאן דתני מסיקין
מציקין לא משתבש מאן דתני מציקין לא משתבש
ומאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב ³יירש הצלצל
קאה: אם מחמת הגזלן חייב: היכי דמי אילימא
ולא אנסוה כולי ארעתא הא מרישא שמעת מינה
אי לא לא לא צריכא דאחוי אחויי לישנא אחרינא תב"ע
ואמרי ליה אחוי ארעתיה ואחוי ההוא בהדיהו
אתא לקמיה דרב נחמן חייביה רב נחמן לשלומי
רב הונא בר חייא קמיה דרב נחמן א"ל רב
תין היא דתנן אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו
ב יוסף לרב הונא בר חייא מאי נפקא לך ממינה
א'

התחמקתי לשלומי. מנסקא מביתנין ידענא דתנא אפס חממת הגולן חייב להעמיד לו שדה אבל אם אנסוהו והראה פטור, דתניא ישראל שאנסוהו גוים והראה ממון חבירו פטור, ו

(א) [מוספתא ד"מ פ"א] (ב) [מוספתא ד"מ פ' יא]
 גי' ת"ח תנו לי ואני
 קתא (ד) [מוספתא שם
 "א] (ה) [מוספתא שם
 "א] (ו) [מוספתא ד"מ
 "א] (ז) ב"מ י. עה,
 "א] (ח) ב"מ י. ע"ש קדושין
 ו: אס' איתא עבדי ה
 א' עבדים כ"ר] (ט) [לקמן
 ח: א] (י) ז"ל הנה כסה וכו'
 (במדבר כ"ב) ר"ש,

זורה אור השלח

כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
בָּדִים עֲבָדִים הֵם אֲשֶׁר
וְנָתַתִּי אוֹתָם מֵאֶרֶץ
וְעָרֵים אֵינִי אֶלְהִיכֶם:
וְיָקָרָה כַּח נָה
וְאָבֵלֵת פִּרִי בִטּוֹן
אֲשֶׁר בְּנִיךְ וּבִתְּךָ אֲשֶׁר
תֵּן לָךְ אֶלְהִיךְ בְּמִצּוֹר
מִמְצוֹק אֲשֶׁר יֵצֵק לָךְ
דְּבָרִים כֹּחַ נָה
כִּל עֶצֶר וּפְרִי אֲדֻמָּתְךָ
רֵשׁ הַעֲלָל:
דְּבָרִים כֹּחַ מִב

הגהות הב"ח

(א) גמ' שדה אחר
זוקימנא: (ב) תוס' ד"ה
א' זריכא וכו' לגזול קרקע
ג' ותיבת לו נמחק:
ד' בא"ד ואין להקשות
לפי גירסא זו:

גליון הש"ס

מ' להביא ברוב וכו'.
 יין יצמות דף קו ע"א
 וד"ה אין לו: רש"י ד"ה
 דורמסקנין. עיין צרכות
 ע"א צרש"י ד"ה
 דורמסקין:

לעזי רש"י

רושי"ם [פרוני"ש].
זיפים. אדרופיי"ש
אדרילצי"ש]. מלוח
שיח-בר).

יבין חננאל (המשד)

[illegible]

אפי' שפעו לא קני מסתמא אל איארש. פ"ח זצ"ל דהא דרמי דורבא דרבא אשי כולוהו איתנהו, דלא פליגי דהורי. תסגיניה
 קסא. פ' מין ארבה יירש הצלצל, תרג' תסגיניה קסא. הומא גביר דאחיב אכריא דחשי דריש גלותא, אתא לקמיא דרב
 נחמן חיבייה לשלומי. ומסקא נחמיתין דיעא דנתן אהמא בעלון וקני להעמידי כל דיהי דאורי, וקני' בדאורי אחוי,
 אבל אנסתוהו וזרמא פטור, תיעא ישראל אנסתוהו גימז הוראא ממון חבירו פטור, דאזא וקני' בדאורי חייב.